

METAS DA SEMANA 26 - PFN

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 26 PFN				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
176	Seguridade Social	Custeio da Seguridade Social Parte 1 de 2 (PDF RPP)	Pág. 3	
177	Seguridade Social	Custeio da Seguridade Social Parte 2 de 2 (PDF RPP)	Pág. 3	
178	Revisão	Revisão de Direito Empresarial	Pág. 4	
179	Empresarial	Contratos Empresariais	Pág. 5	
180	Lei Seca	Lei do CADIN		
181	Lei Seca	Portaria PGFN n. 6.757/2022 Portaria PGFN n. 33/2018		
182	Lei Seca	Portaria PGFN n. 742/2018 Resolução do Senado n. 43/2001		

METAS 176 E 177

CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL

PONTO DO EDITAL:

4. Financiamento da seguridade social. 4.1. Receitas da União. 4.2. Receitas das contribuições sociais: dos segurados, das empresas, do empregador doméstico, do produtor rural, do clube de futebol profissional, sobre a receita de concursos de prognósticos, decorrentes do trabalho prestado em obras de construção civil, receitas de outras fontes. (...) 4.4. Arrecadação e recolhimento das contribuições destinadas à seguridade social. 4.4.1. Obrigações da empresa e demais contribuintes. 4.4.2. Prazo de recolhimento. 4.4.3. Recolhimento fora do prazo: juros, multa e atualização monetária. 4.4.4. Obrigações acessórias. Retenção e Responsabilidade solidária: conceitos, natureza jurídica e características. 4.5 Isenção das Contribuições para a Seguridade Social. 4.5.1 requisitos para a Isenção. 4.5.2 Remissão e Anistia. 4.6 Decadência e prescrição das Contribuições à Seguridade Social.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL** pelo **PDF RPP** do curso.
- Ler os artigos 10 a 48 da [Lei n. 8.212 de 1991](#).
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ASSUNTO	1.3 ORGANIZAÇÃO E CUSTEIO DA SEGURIDADE SOCIAL – LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

META 178

REVISÃO: DIREITO EMPRESARIAL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 14	Teoria Geral da Empresa; Direito Societário.
SEMANA 15	Títulos de Crédito; Falência e Recuperação Judicial.
SEMANA 17	Propriedade Industrial.

Como revisar?

- A revisão focará em **TODOS OS ASSUNTOS ESTUDADOS** NA DISCIPLINA até o momento.
- Resolva, pelo menos, **50 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- A ideia aqui é um estudo reverso.** Você deve mapear os erros, para revisar, posteriormente, aquilo que mais errou.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errou ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 179

CONTRATOS EMPRESARIAIS

PONTO DO EDITAL:

11. Contratos de Empresas: noções, requisitos, classificação, formação, meios de provas; comércio eletrônico; contratos de compra e venda e de prestação de serviços, de colaboração, bancários, de cartão de crédito, de fomento e arrendamento mercantil, de alienação fiduciária em garantia, de seguro, de franquia e outros tipos de contratos mercantis.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **CONTRATOS EMPRESARIAIS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 8.429/92](#) com redação dada pela Lei n. 14.230, de 2021.
- Ler as edições 48 e 83 do [Jurisprudência em Teses do STJ](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO EMPRESARIAL
ASSUNTO	6 CONTRATOS EMPRESARIAIS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Alienação fiduciária em garantia:*

- Conceito:

É o negócio jurídico instrumental em que uma das partes aliena a outra a propriedade resolúvel de um determinado bem, ficando esta parte (instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato. Diz-se que é instrumental porque, em regra, é formalizado como um meio para a concretização de outro negócio principal. Geralmente está associado a um contrato de mútuo, servindo-lhe de garantia.

- **Exemplo:** se alguém deseja adquirir um veículo automotor, mas não dispõe de recursos para fazer a compra à vista, procura então uma instituição financeira para intermediar seu negócio. Essa instituição financeira empresta-lhe os recursos necessários (mútuo) e a compra é feita. Como garantia do pagamento do empréstimo, transfere-se para a instituição financeira a propriedade resolúvel do bem adquirido, mas o devedor fica, obviamente, na posse do bem. Uma vez satisfeito o empréstimo, a anterior propriedade se resolve e a propriedade plena do bem passa, enfim, a ser do antigo devedor.

- O STJ entende inexistir relação de “acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida para o credor”. Logo, se há vício no produto adquirido, a instituição financeira não pode ser responsabilizada por ele (REsp 1014547/DF).

• **Características da propriedade fiduciária:**

BIPARTIÇÃO DA POSSE: Na alienação fiduciária, há um desdobramento/bipartição da posse. O credor recebe a posse indireta, enquanto o devedor se mantém com a posse direta. Destarte, todo contrato de alienação fiduciária apresenta a cláusula *constituti* (constituto possessório).

RESOLUBILIDADE DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA: Cumprida a obrigação, extingue-se automaticamente a propriedade fiduciária.

GERA PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO (ART. 53 DA LEI 10.931/04): O bem fiduciário fica afetado ao cumprimento da obrigação, estando imune à penhora tanto por parte de credores do devedor, quanto credores do credor. Contudo, nada impede que o capital destinado ao pagamento seja penhorado (o valor pago mensalmente).

OBS.: Preconiza o art. 1.365 do CC a nulidade da cláusula que autoriza o proprietário a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no vencimento (vedação ao pacto comissório). Entretanto, pode o devedor dar o seu direito em pagamento da dívida, após o seu vencimento.

• **Objeto da alienação fiduciária:**

- Pode se dar sobre bens móveis ou imóveis, inclusive bens já pertencentes ao devedor (Súmula 28 do STJ). Exige contrato escrito.

- A alienação fiduciária pressupõe registro no cartório de títulos e documentos, órgão de trânsito ou no cartório de imóveis, a depender do seu objeto (Súmulas 92 do STJ e 489 do STF). Não havendo registro, a consequência será a ineficácia em relação a terceiros. Na hipótese de veículo automotor, o STJ entende que o registro no DETRAN supre a necessidade do registro no cartório de títulos e documentos, sendo que o duplo registro afronta o princípio da razoabilidade.

• **Aspectos processuais (busca e apreensão e reintegração de posse):**

- Havendo inadimplemento por parte do devedor, o credor tem a possibilidade de vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária **INDEPENDENTE** de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço no pagamento de seu crédito e das despesas de cobrança, e entregar o saldo, se houver, ao devedor (art. 2.º do Decreto-lei n. 911/69).

- Sob o ponto de vista processual, a alienação fiduciária confere ao credor fiduciário a **AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO** (quando se tratar de bem móvel) e **REINTEGRAÇÃO DE POSSE** (quando se tratar de bem imóvel). Para tanto, é necessária a constituição

em mora do devedor fiduciário. Nesse caso, a mora é *ex re* (automática). Todavia, a Súmula 72 do STJ dispõe que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.” A comprovação da mora é uma formalidade, apenas.

- Nos termos da Súmula 245 do STJ, a indicação do valor é **DISPENSÁVEL** na notificação que informa ao devedor a sua mora (segundo a doutrina, essa súmula está em desacordo com a boa-fé objetiva).

- Caso o credor comprove a mora, o juiz concederá a liminar de busca e apreensão.

- Caso o bem dado em garantia seja essencial à atividade empresarial, o STJ tem entendido – Resp 318182/SP – pela permanência da posse da devedora enquanto tramita a ação de busca e apreensão (princípio da preservação da empresa).

- Com a entrada em vigor da Lei 10.931/2004, quando se tratar de busca e apreensão, **CINCO DIAS** após executada a liminar concedida ao credor, serão consolidadas a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. No prazo de cinco dias, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial da ação de busca e apreensão, hipótese na qual, o bem lhe será restituído livre de ônus.

- A norma não menciona mais a possibilidade de purgação da mora (pagar somente o valor em atraso). Nessa esteira, segundo a jurisprudência do STJ, só é permitida a purgação da mora nos contratos anteriores à vigência da Lei 10.931/2004, sendo a Súmula 284 do STJ válida apenas para esses contratos.

- O credor, após fazer a alienação do bem, tem o dever de prestar contas ao devedor a fim de que este tenha ciência do valor que foi apurado com a venda e possa fiscalizar

para saber se sobrou algum saldo, já que tais recursos lhe pertencem (art. 2º do DL 911/69).

- Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em **AÇÃO EXECUTIVA** (execução para a entrega de coisa) (art. 4º do DL 911/69).

Observação:

1) O STJ entende não ser cabível a utilização concomitante das duas vias (busca e apreensão/imissão na posse e, após a alienação do bem, execução do contrato para o pagamento do restante devido). Precedente: Info 436 do STJ.

2) Para o STJ, a cláusula de perdimento ou decaimento (aquela que prevê a perda de todos os valores pagos quando o devedor se torna inadimplente) é nula de pleno direito. Um dos fundamentos desta nulidade está no art. 413 do CC que estabelece a função social da cláusula penal, prevendo a redução equitativa da cláusula penal quando o devedor já cumpriu, em parte, a obrigação. Precedente: REsp 401.702.

3) Admite-se a alegação de substancial performance quando o devedor fiduciário tiver adimplido parte substancial do contrato. Precedente: REsp 469.577.

4) Quando for realizada a alienação fiduciária de um veículo, o contrato deverá ser registrado no DETRAN e esta informação constará no CRV do automóvel. É desnecessário o registro do contrato de alienação fiduciária de veículos em cartório. Precedente: RE 611639/RJ.

b) Leasing ou arrendamento mercantil:

• **Conceito:**

O arrendamento mercantil é um contrato especial de locação que assegura ao locatário (arrendatário) a opção de adquirir o bem alugado ao final da avença, pagando ao arrendador, nesse caso, uma diferença chamada valor residual.

- **Opções do arrendatário:** Ao final do contrato de leasing, o arrendatário possui 3 opções:

Devolução do bem;

Renovação do contrato de leasing;

Opção de compra, nesse caso, se o arrendatário fizer a opção de compra, é obrigado a pagar VRG (valor residual garantido).

- **Cobrança antecipada do VRG:** O STJ alterou seu posicionamento e cancelou a Súmula 263 (vedava a cobrança antecipada sob o argumento de não ser leasing, mas sim uma compra e venda em prestações), substituindo-a pela Súmula 293: “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. Com esse enunciado, o STJ adotou os princípios da liberdade de escolha e da livre convenção entre as partes.

- **Mora do arrendatário:**

- Se o arrendatário deixa de pagar as prestações, o arrendador pode recorrer à REINTEGRAÇÃO DE POSSE (mesmo regramento da ação de busca e apreensão da alienação fiduciária, conforme art. 2º, §4º e do art. 3º, §15º do Decreto-lei n. 911/65).

- Orienta o enunciado da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Contudo, cumpre ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora (antes do ajuizamento da ação de reintegração de posse). Ou seja, essa notificação não transforma a mora em *ex persona*, sendo ela mora *ex re*.

- No arrendamento mercantil, é pago um aluguel mensal pela utilização do bem. Assim, reintegrado o arrendado à posse do bem, não há que se falar em pagamento das prestações futuras.

- Pagando-se o VRG antecipado, há declaração de vontade de compra. Havendo reintegração de posse deverá o arrendatário devolver o bem. A devolução do VRG ao arrendatário somente será possível se: o VRG pago + valor do bem vendido > VRG previsto no contrato. Caso isso ocorra, o arrendatário terá o direito de receber a diferença, mas o arrendador terá direito de descontar, previamente, outras despesas que tenha tido ou encargos contratuais (Súmula n. 564 do STJ).

- **Modalidades de *leasing*:**

Leasing financeiro: O arrendatário indica o bem ao arrendador, que o adquire perante o fornecedor e depois realiza o contrato de arrendamento mercantil com o arrendatário.

Leasing operacional: Caracteriza-se pelo fato de o bem arrendado já ser da arrendadora (que, em regra, o fabrica), a qual apenas aluga ao arrendatário, sem ter o custo inicial de aquisição do bem, comprometendo-se a prestar assistência técnica.

Lease back ou leasing de retorno: o bem arrendado era de propriedade do arrendatário, que o vende à arrendadora para depois arrendá-lo, podendo, obviamente, readquirir o bem ao final do contrato, caso se utilize da opção de compra, pagando o valor residual. A sua grande finalidade é a obtenção de capital de giro.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 259 do STJ:** A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.

- **Súmula n. 285 do STJ:** Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele prevista.

- **Súmula n. 286 do STJ:** A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

- **Súmula n. 287 do STJ:** A Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.
- **Súmula n. 288 do STJ:** A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários.
- **Súmula n. 379 do STJ:** Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
- **Súmula n. 381 do STJ:** Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
- **Súmula n. 477 do STJ:** A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários.
- **Súmula n. 479 do STJ:** As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
- **Súmula n. 530 do STJ:** Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
- **Súmula n. 539 do STJ:** É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- **Súmula n. 541 do STJ:** A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
- Bancos têm direito a indenização de credenciadoras quando estas descumprem obrigações regulamentares que facilitam fraudes, sendo necessária prova pericial para verificar cumprimento das regras de compliance. Precedente: REsp 2.196.200-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/6/2025 (Info 856 do STJ).
- A compensação das parcelas inadimplidas de contrato de arrendamento mercantil com o valor a ser restituído à arrendatária a título de VRG é possível quando as dívidas coexistem e são exigíveis, sendo irrelevante a prescrição posterior daquelas parcelas. Precedente: REsp 1.983.238-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 22/4/2025 (Info 850 do STJ).
- O CDI pode ser usado como índice de correção monetária nos contratos bancários. Precedente: AgInt no AREsp 2.318.994-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/8/2024 (Info 23 do STJ - Edição Extraordinária).
- A instalação de lojas do mesmo ramo em shopping center não configura, por si só, atividade predatória nem ofensa ao tenant mix, desde que que essa opção não implique desrespeito aos contratos firmados com os lojistas. Precedente: REsp 2.101.659-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/5/2024 (Info 814 do STJ).
- É inválido o instrumento de confissão de dívida cuja origem decorre de valores cedidos em contrato de fomento mercantil (factoring), ainda que o referido instrumento de confissão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, tenha força executiva. Precedente: REsp 2.106.765-CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/3/2024 (Info 807 do STJ).

- O ICMS integra a base de cálculo da indenização devida ao representante comercial pela rescisão sem justa causa do contrato. Precedente: AgInt no REsp 1.618.035-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 28/11/2023 (Info 797 do STJ).
- Na devolução de diferenças de correção monetária relativas a CDB, resultantes de expurgos inflacionários, os juros remuneratórios somente são devidos até o vencimento da obrigação. Precedente: REsp 1.601.788-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 28/11/2023 (Info 798 do STJ).
- Na hipótese de não renovação de contrato de concessão comercial de veículos, o prédio construído em terreno alheio, em razão da concessão, não se insere no conceito de “instalações”, a justificar o respectivo ressarcimento pela concedente à concessionária. Precedente: REsp 2.055.135-SP, julgado em 8/8/2023 (Info 784 do STJ).
- Não é razoável exigir prestação de contas detalhadas sobre investimentos do extinto Fundo 157 quando ausente a especificação do valor investido e do período em questão. Precedente: REsp 1.994.044-RS, julgado em 13/6/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).
- O importador nacional responde pelos valores pagos pelo banco confirmador ao exportador estrangeiro, na hipótese de insolvência do banco emissor de carta de crédito internacional (letter of credit - L/C) emitida ao amparo de operação de importação. Precedente: REsp 1324978-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).
- Durante a vigência do arrendamento mercantil, a sociedade empresária arrendadora é proprietária dos bens arrendados, os quais integram o seu ativo permanente (não circulante). Precedente: REsp 1747824-SP, julgado em 29/11/2022 (Info 759 do STJ).

- No arrendamento mercantil, a rescisão não poderá ser exercida se o contratante se encontrar em mora, devendo, nesses casos, o devedor suportar todas as consequências de seu inadimplemento. Precedente: REsp 1699184-SP, julgado em 25/10/2022 (Info 755 do STJ).
- O contrato de arrendamento mercantil é título executivo extrajudicial apto a instrumentalizar a ação de execução forçada. Precedente: REsp 1699184-SP, julgado em 25/10/2022 (Info 755 do STJ).
- Não é abusiva a cláusula de contrato de arrendamento mercantil que prevê o vencimento antecipado da dívida em decorrência do inadimplemento do arrendatário. Precedente: REsp 1699184-SP, julgado em 25/10/2022 (Info 755 do STJ).
- Empresa de *factoring* pode emprestar dinheiro a juros (mútuo feneratício), mas os juros cobrados não podem ultrapassar 12% ao ano, permitida apenas capitalização anual. Precedente: REsp 1987016-RS, julgado em 06/09/2022 (Info 750 do STJ).
- A variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI pode ser utilizada como encargo financeiro em contratos bancários. Precedente: REsp 1630706-SP, julgado em 07/06/2022 (Info 742 do STJ).
- A lei exige que o contrato de franquia seja escrito.

No caso concreto, a franqueadora enviou à franqueada o instrumento contratual de franquia. A franqueada não assinou nem restituiu o documento. Apesar disso, colocou em prática os termos contratados, tendo recebido treinamento da franqueadora, utilizado a sua marca e instalado as franquias. Vale ressaltar, inclusive, que pagou à franqueadora as contraprestações estabelecidas no contrato. Posteriormente, a franqueada alegou a invalidade do ajuste porque o contrato não foi assinado. Assim, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório com a conduta praticada anteriormente. Por essa razão, a boa-fé tem

força para impedir a invocação de nulidade do contrato de franquia por inobservância da forma prevista na lei.

A conservação do negócio jurídico, nessa hipótese, significa dar primazia à confiança provocada na outra parte da relação contratual. Precedente: REsp 1881149-DF (Info 699).

- A empresa faturizada não responde pela insolvência dos créditos cedidos, sendo nulos a disposição contratual em sentido contrário e eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a solvência dos créditos cedidos no bojo de operação de factoring.

A natureza do contrato de factoring, diversamente do que se dá no contrato de cessão de crédito puro, não permite que os contratantes, ainda que sob o argumento da autonomia de vontades, estipulem a responsabilidade da cedente (faturizada) pela solvência do devedor/sacado. Precedente: REsp 1711412-MG (Info 695).

- É cabível o repasse da despesa relativa à tarifa de emissão de boletos bancários feito pela distribuidora de medicamentos às drogarias e farmácias. Precedentes: REsp 1515640/SP e REsp 1580446-RJ (Info 686).

- Preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes. Precedente: RE 606003 (Repercussão Geral – Tema 550).

- Em regra, os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado.

A parte vencida, além dos honorários contratuais do seu advogado, também arcará com o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte vencedora.

No caso concreto, o contrato firmado entre as partes previa que o locatário deveria pagar os honorários contratuais de seu advogado, assim como os do advogado do locador. Isso não configura bis in idem, pois não se trata do pagamento da mesma verba, mas do repasse de custo do locador para o locatário.

A atividade empresarial é caracterizada pelo risco e regulada pela lógica da livre-concorrência, devendo prevalecer nesses ajustes, salvo situação excepcional, a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

Não há como afastar a incidência de cláusula de contrato de locação de espaço em shopping center com base em alegação genérica de afronta à boa-fé objetiva, devendo ficar demonstrada a situação excepcional que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Precedente: REsp 1644890-PR (Info 678).

- É admissível a estipulação dos encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs).

Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI, ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo, portanto, o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. Precedente: REsp 1781959-SC (Info 665).

- A representação comercial autônoma é uma espécie de contrato segundo o qual uma determinada pessoa (física ou jurídica) chamada de “representante” compromete-se a ir em busca de interessados que queiram adquirir os produtos ou serviços prestados por uma empresa, designada “representada”.

O art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 prevê que o representado deverá pagar uma indenização ao representante em caso de rescisão imotivada, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

O valor dessa indenização pode ser pago antecipadamente, diluído no contrato de representação comercial?

NÃO. É nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado da indenização devida ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato pela representada. Precedente: REsp 1831947-PR (Info 662).

- Em regra, não incide o ICMS importação na operação de arrendamento mercantil internacional, uma vez que, no leasing, não há, necessariamente, a transferência de titularidade do bem. Em outras palavras, pode haver ou não o exercício da opção de compra. Todavia, incidirá ICMS importação se ficar demonstrado que houve a antecipação da opção de compra. Precedente: Info 758 do STF.

- Veículo adquirido com vício redibitório: O STJ decidiu que instituição financeira vinculada à concessionária do veículo (“banco da montadora”) possui responsabilidade solidária por vício do produto (veículo novo defeituoso), uma vez que ela foi parte integrante da cadeia de consumo. Precedente: Info 554 do STJ.